

1500151-62.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2008776/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 15606149 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 292/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500151-62.2021.8.26.0548 controle:2021/000030

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2008776/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 15606149 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 292/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2008776/2021 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS, 2008776 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 292/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAERÇO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LAERÇO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, RG nº 46.773.686/SP, juntamente com Leyvison de Melo Pereira, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/04. Aos 12.01.21 foi concedida ao acusado a liberdade provisória (fls. 74). Inicialmente foi oferecida proposta de acordo de não persecução penal ao acusado (fls. 05/06 e 11). Porém, o réu foi detido por outro processo, o que prejudicou a proposta (fls. 174/175). O acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 217 e 224). A denúncia foi recebida aos 19.05.22, sendo o acusado citado por edital (fls. 233 e 311/312). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu, sendo os autos desmembrados com relação ao corréu Leyvison. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é improcedente. Com efeito, após confessar o tráfico por ocasião do flagrante, em juízo o acusado optou por permanecer em silêncio. Os policiais hoje ouvidos relataram que se dirigiram ao local dos fatos após receberem denúncia sobre um indivíduo que estaria vendendo drogas em um campo de futebol, já conhecido como ponto de venda. No caminho, abordaram o acusado Laerço, em poder de quem nada encontraram. Laerço de pronto apontou Leyvison, que estava no tal campo de futebol, como sendo a pessoa que procuravam. Este, por sua vez, ao vislumbrar a abordagem, dispensou uma sacola contendo treze porções de maconha, além de dinheiro. Perto dele, em meio a um mato, foi localizada uma pochete contendo mais porções de maconha, idênticas àquelas que estavam na sacola, além de cocaína. Indagados a respeito, Leyvison, que possuía as mesmas características da denúncia, admitiu a posse da droga que estava na sacola, mas alegou ser usuário, enquanto Laerço assumiu a posse das substâncias que estavam na pochete, informando que ele e Leyvison estariam traficando no local. Quando algemado e conduzido até a viatura, Leyvison passou a desacatar ambos os policiais, xingando-os. Eis as provas que, a meu ver, são frágeis em relação a Laerço, que não portava nenhuma substância ou dinheiro, tampouco foi visto mantendo algum contato com Leyvison, que dispensou a sacola com as porções de maconha, ou mesmo bulindo na pochete que continha mais substâncias. Por sinal, Laerço sequer se encontrava no tal campo de futebol, muito menos a denúncia se referia às suas características físicas. Ou seja, quanto a Laerço pesa apenas a sua confissão extrajudicial o que, convenhamos, é muito pouco para dar suporte a um decreto condenatório. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 30/21 e ABSOLVO LAERÇO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, RG nº 46.773.686/SP, da acusação de ter infringido a norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Custas na forma da Lei. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 17 de novembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA